

1501985-05.2021.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

...

DOUGLAS CESAR SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 180, §1º do Código Penal, porque, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 10 horas e 50 minutos, na viela Pium, nº 550, nesta Comarca de Carapicuíba, recebeu e ocultou 01 (um) rolo de cabo de fibra ótica, avaliado em R\$ 20,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501985-05.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501985-05.2021.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2100905/2021 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 17314970 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 48/21/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2100905 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CESAR SANTOS RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

DOUGLAS CESAR SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos às fls. 06/07, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 180, §1º do Código Penal, porque, no dia 13 de abril de 2021, por volta das 10 horas e 50 minutos, na viela Pium, nº 550, nesta Comarca de Carapicuíba, recebeu e ocultou 01 (um) rolo de cabo de fibra ótica, avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de avaliação de fls. 99/100, em proveito próprio, após havê-lo anteriormente adquirido, sabendo tratar-se de produto de crime.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais civis realizavam operação com o intuito de combater crimes cometidos em desfavor de concessionárias de telefonia e

energia elétrica, ocasião em que se dirigiram para o local dos fatos, onde situa um ferro velho de propriedade do denunciado. No local foram recepcionados por DOUGLAS e, em vistoria ao local, encontraram um rolo de cabo de fibrótica da marca Furokawa com logotipo da empresa Vivo/S.A., razão social Telefonía Brasil S.A, Vivo/ S.A. O representante da vítima foi instado a comparecer no local dos fatos e reconheceu os cabos de fibra ótica como sendo de propriedade da empresa Vivo (fl. 05). Desse modo, diante das circunstâncias em que o cabo de fibra ótica foi localizado, no estabelecimento comercial de DOUGLAS, sem que ele tenha fornecido qualquer versão plausível sobre onde o adquirira, fica evidente que o denunciado sabia da origem espúria do bem.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2021 (fls. 145/146).

O acusado constituiu Defesa Técnica nos autos (fls. 75, 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/149).

Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fls. 155/156).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado deu-se por citado, sendo interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, postulando pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Em que pese o constante no boletim de ocorrência (fls. 08/12), auto de exibição e apreensão (fl. 14), auto de reconhecimento de objeto (fl. 15), auto de entrega (fl. 16), auto de depósito (fl. 17), auto de avaliação (fls. 99/100), laudo pericial dos equipamentos (fls. 120/124), laudo pericial dos fios (fls. 125/130); não há provas da materialidade delitiva.

Em solo policial, o representante da empresa-vítima Peterson Pereira Graças e Almeida, analista de inteligência antifraude da empresa Gif Consulting, a qual, por sua vez, presta serviços à Telefônica Brasil S/A, narrou que em 13/04/2021, foi acionado pelos policiais da Delegacia Especializada para comparecer no local dos fatos, a fim de tentar identificar cabos de telefonia e outros objetos de propriedade da Telefônica S/A. Chegando ao local, um ferro-velho, auxiliou os policiais durante as buscas após se identificarem e pedirem autorização à pessoa do proprietário, Douglas Cesar Santos Ribeiro, oportunidade em que encontraram um rolo de cabos de fibra ótica da marca Furokawa, os quais são fabricados e utilizados exclusivamente pela Vivo S/A em sua rede de fornecimento de internet, constando inclusive seu logotipo na capa dos referidos cabos. Esclareceu que em relação ao material de "Drop Óptico", do fabricante "Furukawa" e com a logomarca Vivo, este é fabricado para uso exclusivo da Operadora Vivo, e utilizado por empresas subcontratadas (ICOMON, TEL, TELEMONT, COMFICA e outras), em instalações nos endereços dos clientes. Em virtude de os materiais serem distribuídos em larga escala, não é possível apontar o local exato de onde foram desviados, restando prejudicado o devido registro de roubo ou furto. Não havendo qualquer relação comercial entre a Telefônica/Vivo e o estabelecimento investigado, o material apreendido jamais poderia ter sido objeto de comercialização e utilização pelo referido estabelecimento. O representante informa, que a quantidade de cabos localizada monta em aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais), no entanto, o prejuízo causado aos assinantes de internet e telefonia, entre os quais podem figurar inclusive repartições públicas, como fóruns, hospitais, escolas e delegacias, é enorme, uma vez que vandalismos e furtos cometidos na rede pública de cabos de concessionárias ocasionam a paralização de seus serviços, e que, portanto, o prejuízo é considerável e atinge diversas pessoas além da própria concessionária. Embora outros aparelhos utilizados na rede de telefonia tenham sido encontrados e apreendidos no estabelecimento investigado, tal como uma unidade inteira de transmissão de sinais de rádio digital, além de cabos metálicos, o representante não os reconhece como de propriedade da Telefônica Brasil S/A, uma vez que os sinais identificadores da unidade de transmissão foram apagados propositalmente por algum interessado. Neste ato, o representante reconhece e recebe igualmente em autos próprios os cabos de fibra ótica de propriedade da Telefônica Brasil S/A

apreendidos no local dos fatos (fl. 05). Em juízo não foi ouvida.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha Marcos Eduardo Júlio de Oliveira, policial civil, componente da equipe "Apolo 62" da Delegacia especializada, e na data dos fatos junto com seu parceiro, durante operação de combate a crimes cometidos em face de concessionárias de telefonia e de energia elétrica, dirigiram-se até o local dos fatos para vistoria no ferro velho informal ali estabelecido. Chegando ao local, foram atendidos pelo indiciado Douglas César Santos Ribeiro, que ao ser informado do motivo da presença no local, autorizou a entrada. Ao vistoriarem o local, verificaram a existência de um rolo de cabo de fibra ótica da marca Furokawa com logotipo da Vivo S/A. O proprietário do estabelecimento não tinha comprovação de origem lícita do material. Foi solicitada a presença dos prestadores de serviços da Telefônica Brasil S/A, o qual reconheceu o cabo como de propriedade da concessionária. Além dos cabos de fibra ótica, foram ainda encontrados 57,2 kg de cabos de alumínio entrelaçados e descaracterizados, além de um conjunto de unidade de rádio digital utilizado na rede de telefonia móvel da marca Ericson, mas como não continham sinal da operadora e tampouco nº de identificação, estes não foram reconhecidos pelo representante da empresa Vivo, mas foram igualmente apreendidos, pois o indiciado não possuía nenhum documento que comprovasse a origem lícita desses objetos. Em vista dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao proprietário do local por receptação qualificada e em seguida conduzido à Delegacia e apresentado à Autoridade policial, a qual ratificou a ordem de prisão anteriormente dada. Convidaram o representante da concessionária-vítima, Peterson Pereira Graças e Almeida para prestar declarações, e receber parte dos cabos apreendidos e reconhecidos em autos próprios (fl. 04). Em juízo não foi ouvida. Na Distrital, o acusado Douglas César Santos Ribeiro, declarou ser proprietário do estabelecimento informal do tipo "Ferro Velho da Menk" há quatro anos, aproximadamente. Na data dos fatos se encontrava em seu estabelecimento, oportunidade em que policiais se apresentaram e informaram sobre o motivo da visita. Franqueou a entrada dos policiais, e após vistoria no local os policiais encontraram uma parte de rolo de cabo de fibra ótica, cabos de alumínio entrelaçado, cortados e descaracterizados, além de alguns objetos que posteriormente veio a saber que era de um conjunto de unidade de rádio digital de telefonia celular. Ao ser perguntado sobre a origem dos objetos acima relacionados, informou que o rolo de fibra ótica estava dentro de um bag comprado de um carroceiro como plástico, e não sabia da existência desse tipo de material em seu estabelecimento. Com relação aos cabos de alumínio entrelaçados, estes estavam em seu estabelecimento já há muito tempo, e não se recorda de quem os comprou. Quanto ao conjunto de unidade de rádio digital, comprou este material de um indivíduo que chegou em seu estabelecimento em um veículo e lhe ofereceu sucata de ferro, sendo certo que retiraria deste material apenas o alumínio, e as peças de ferro venderia como sucata. Perguntado se toma algum tipo de cuidado ao comprar mercadorias e se exige nota fiscal ou ao menos a identificação de quem os vende, informou que não compra cabos de cobre de telefonia, caixas de plástico de fábricas de pão, baterias estacionárias, etc., no entanto, não fornece nota fiscal em razão da informalidade de seu estabelecimento e de seu ramo de negócio. Com relação à identificação da pessoa que lhe vende sucata, não exige a documentação. Por fim, declara-se inocente com relação à compra do material ora apreendido, e se o fez, foi sem intenção, uma vez que é bastante difícil saber a origem da totalidade do material que adquire para revenda. Vende sua sucata, para a COFARJA (fls. 06/07). Em juízo, disse ter 29 anos e está cumprindo pena de 2015 por um roubo, 6 anos e 5 meses, está preso desde junho. Tem ponto de ferros velho. Morava com sua mãe, esposa e filhos. Sobre os fatos, permaneceu silente.

Denota-se dos autos que os elementos indiciários não foram comprovados em juízo, porquanto os bens foram descritos de forma genérica, sem indicar número de lote, série e fabricante, sequer sido juntado Boletim de Ocorrência do crime anterior. Ademais, nenhuma testemunha foi ouvida, permanecendo o acusado em silêncio.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para ABSOLVER DOUGLAS CÉSAR SANTOS RIBEIRO, qualificado nos autos às fls. 06/07, da imputação prevista no artigo 180, §1º do Código Penal, com fulcro

no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Carapicuíba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA